PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
JL. Pemuda No. 1 Telp.515514 Fax.(024) 3541673, 3569086
SEMARANG – 50142

PERJANJIAN PEMBORONGAN
Nomor : 018/03.530

PEKERJAAN : Sewa Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah
Lokasi : Jl. Pemuda No. 1 Semarang
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. PENI RAHAYU M.Si : Pengguna Anggaran BAPENDA Prov. Jateng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. EMMA MOERTININGRUM : Direktur PT INDOCARE PACIFIC yang beralamat di Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 5 Gd. Infinia Park, Manggarai, Tebet Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INDOCARE PACIFIC, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Kedua belah pihak berdasarkan :
1. Surat Penawaran dari **PT INDOCARE PACIFIC,** alamat Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 5 Gd. Infinia Park, Manggarai, Tebet, tanggal 24 Februari 2022;
2. Surat Penetapan tanggal 25 Februari 2022, Nomor : 018/03.494;

Selanjutnya kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan Sewa Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini :

PASAL 1
POKOK PERJANJIAN

Pihak Pertama dalam jabatan tersebut di atas memberikan tugas kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** menerima tugas yang diberikan oleh **Pihak Pertama**, untuk melaksanakan pekerjaan Sewa Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah, sesuai kehendak **Pihak Pertama** untuk melaksanakannya.

PASAL 2
PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal (satu) harus dilaksanakan berdasarkan :
a. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian ini serta petunjuk-petunjuk tertulis dari **Pihak Pertama;**
b. Tatalaksana umum dalam penyelenggaraan pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :
   1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 27 Tahun 2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
   3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah DPA-OPD Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, No. 01553/DPA/2022 Tahun Anggaran 2022;
   4. Surat Penawaran Harga dari PT INDOCARE PACIFIC, tanggal 24 Februari 2022.

c. Ketentuan-ketentuan khusus/Peraturan Administrasi dan Teknis yang tercantum dalam :
   1. Peraturan-peraturan Daerah setempat.
   2. Petunjuk-petunjuk serta perintah tertulis yang diberikan oleh **Pihak Pertama** atau yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat mencapai tujuan dari perjanjian ini.

d. Dalam pelaksanaan penyediaan tersebut **Pihak Kedua** harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
   1. Produk tidak berdampak pada kesehatan dan ramah lingkungan agar berbau segar bersih dan nyaman bagi pemakainya
   2. Alat pengharum ruangan ini dapat bekerja secara otomatis sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemakai
   3. Penggantian refile dan service dilakukan berkala setiap bulan serta melakukan penggantian unit – unit Autimatic Dispenser yang rusak atau tidak berfungsi
   4. Emergensi service dapat dilakukan sesuai jam kerja atau di luar jam kerja

PASAL 3
SIFAT-SIFAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Surat Perjanjian pekerjaaan ini bersifat LUMPSUM, dengan pengertian atau ketentuan sebagai berikut :

a. Jumlah besarnya harga penawaran untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan pemborongan ini mengikat, tetap, dan tidak berubah.
b. Volume pekerjaan didalam penawaran tidak mengikat, yang mengikat adalah besarnya harga penawaran dan selesainya seluruh pekerjaan, sesuai dengan ketentuan termasuk perubahan-perubahan dalam Berita Acara Penjelasan.
c. Apabila ternyata di dalam pelaksanaan, volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam penawaran, maka **Pihak Kedua** tetap harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah tetapkan tanpa adanya tambahan pembayaran dan kesemuanya menjadi risiko **Pihak Kedua.**

PASAL 4
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (satu) harus dilaksanakan menurut :

1. Ketentuan yang berlaku ;
2. Petunjuk-petunjuk Pengelola Teknis Kegiatan dan Pemimpin Kegiatan.
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;

PASAL 5
PELAKSANAAN OLEH PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. **Areal lokasi:**
   Seluruh areal ruang kerja, ruang pertemuan, kamar mandi dan lift Bapenda Provinsi Jawa Tengah (rincian terlampir)

2. **Uraian Jenis Pekerjaan:**
   a. Menyediakan dan menjamin semua peralatan sudah terpasang dan bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan dan kerusakan peralatan
   b. Menyediakan pengharum dan batu baterai serta pemeliharaan Automatic Dispenser untuk setiap bulan
   c. Melaksanakan perawatan / service secara periodic terhadap perangkat Automatic Dispenser agar bekerja dengan baik dengan membersihkan dan mengadakan pengontrolan fungsi supaya peralatan dapat berfungsi dengan baik sehingga ruang kerja menjadi beraroma wangi

PASAL 6
HARGA BORONGAN

a. Jumlah harga borongan Sewa Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah sebanyak 145 unit, pekerjaan selama 10 bulan dalam Pasal 1 (satu) adalah sebesar **Rp94.250.000,- (Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** harga tersebut sudah termasuk pajak-pajaknya.
b. Jumlah harga borongan tersebut mengikat dan tidak diadakan Claim;
c. Harga borongan dimaksud sudah termasuk biaya upah tenaga kerja dan peralatan kerja
d. Segala biaya diakibatkan oleh perjanjian ini adalah menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

PASAL 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar **Rp9.425.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** melalui Bendahara Pengeluaran Bapenda Provinsi Jawa Tengah, atas nama perusahaan/penyedia barang/jasa tersebut, setelah pekerjaan dilaksanakan dengan hasil baik dilampiri Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

PASAL 8
WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **10 (sepuluh)** bulan kerja dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Desember 2022.

PASAL 9
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 (satu) **Pihak Kedua** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. Jika melalaikan atau mengabaikan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dan perintah Pemimpin Kegiatan yang diberikan secara lesan maupun tertulis, maka **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.
2. Surat Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku bila pekerjaan sudah dinyatakan selesai dan jangka waktu kontrak yang ditetapkan sudah berakhir.

PASAL 10
D E N D A

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

PASAL 12
P E N U T U P

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perbaikan seperlunya.
Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang sama.

Hal-hal yang perlu dan belum tercantum dalam pasal tersebut diatas akan diatur dan ditentukan kemudian atas dasar kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA :	PIHAK PERTAMA :
Penyedia Barang dan Jasa PT INDOCARE PACIFIC	Plt. KEPALA BAPENDA PROV. JATENG Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Selaku PENGGUNA ANGGARAN
EMMA MOERTININGRUM Branch Manager	Dra. PENI RAHAYU, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620921 198903 2 005

Surat Perjanjian ini disampaikan kepada :
1. Aslike 1 : PIHAK PERTAMA (BAPENDA Provinsi Jawa Tengah);
2. Lembar ke 2 : PIHAK KEDUA (PT INDOCARE PACIFIC);
3. Lembar ke 3 : Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Pekerjaan : Penyediaan dan Pemasangan Refil Pengharum Ruangan Bapenda Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 018/03.530

Tanggal : 1 Maret 2022

NO	ITEM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Penyediaan pengharum ECO LCD (Pengharum Ruangan)	109 UNIT	Rp 65.000	Rp 7.085.000
2	Penyediaan pengharum ECO Air Freshner (Pengharum Kamar Mandi dan Lift)	36 UNIT	Rp 65.000	Rp 2.340.000
			Jumlah	Rp 9.425.000
			Harga Per Bulan	Rp 9.425.000
			Harga 10 Bulan	Rp 94.250.000

Catatan : Harga sudah termasuk PPN dan pajak yang berlaku

Terbilang : *" Sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah "*

Plt. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

PT. INDOCARE PACIFIC

PT INDOCARE PACIFIC

EMMA MOERTININGRUM
BRANCH MANAGER

Dra. PENI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620921 198903 2 005